

Praxis NeueWege – Sonja Peltz · Hausmehring 19 ½ · 85405 Nandlstadt
Praxis NeueWege GmbH · Elsenheimerstr. 26 · 85283 Wolnzach

[Anrede]
[Vorname Nachname]
[Straße Hausnummer]
[PLZ Ort]

Nandlstadt, den [Datum]

Unterrichtung über den Betriebsübergang gemäß § 613a Abs. 5 BGB

Sehr geehrte/r Frau/Herr [Nachname],

wie wir Ihnen in den Gesamtteams am [Datum] und [Datum] bereits persönlich erläutert haben, wird der Betrieb, in dem Sie beschäftigt sind, auf einen neuen Rechtsträger übergehen. Wir sind gesetzlich verpflichtet, Sie hierüber vor dem Übergang in Textform zu unterrichten. Bitte lesen Sie dieses Schreiben aufmerksam und bewahren Sie es auf.

1. Gegenstand und Zeitpunkt des Übergangs

Frau Sonja Peltz betreibt bisher das nicht im Handelsregister eingetragene Einzelunternehmen „Praxis NeueWege – Sonja Peltz“ mit Sitz in Hausmehring 19 ½, 85405 Nandlstadt (im Folgenden: bisherige Arbeitgeberin).

Mit notarieller Urkunde vom 28.08.2026 (Notar Wolfgang Grosser, Hauptplatz 37, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm) wird dieses Einzelunternehmen mit sämtlichen Aktiva und Passiva im Rahmen einer Kapitalerhöhung als Sacheinlage in die

Praxis NeueWege GmbH, Elsenheimerstr. 26, 85283 Wolnzach, Amtsgericht Ingolstadt HRB 13133

(im Folgenden: neue Arbeitgeberin) eingebracht. Der Betrieb geht damit als Ganzes – einschließlich sämtlicher Verträge, Forderungen, Verbindlichkeiten und Betriebsmittel – auf die GmbH über.

Der Betriebsübergang wird wirksam am 28.08.2026. Zu diesem Zeitpunkt geht Ihr Arbeitsverhältnis kraft Gesetzes (§ 613a Abs. 1 Satz 1 BGB) auf die Praxis NeueWege GmbH über.

Hinweis: In der notariellen Urkunde ist zusätzlich der 01.01.2026 als steuerlicher Einbringungsstichtag genannt. Dieser betrifft ausschließlich die steuerliche Behandlung der Einbringung und hat auf Ihr Arbeitsverhältnis keinerlei Auswirkung.

2. Grund des Übergangs

Die Praxis NeueWege ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Der Wechsel in die Rechtsform der GmbH dient dazu,

- die Haftung des Trägers auf das Gesellschaftervermögen zu begrenzen und den Betrieb dadurch dauerhaft abzusichern,
- klare und nachvollziehbare Strukturen gegenüber Jugendämtern, Kosten- und Aufsichtsbehörden zu schaffen,
- die Verhandlungsposition bei Leistungs- und Entgeltvereinbarungen zu stärken und

- den Fortbestand des Betriebs unabhängig von einzelnen Personen zu sichern.

Der Übergang erfolgt nicht aus wirtschaftlicher Not und ist nicht mit einem Personalabbau verbunden.

3. Rechtliche Folgen für Ihr Arbeitsverhältnis

Ihr Arbeitsverhältnis geht unverändert und mit allen Rechten und Pflichten auf die Praxis NeueWege GmbH über. Ein neuer Arbeitsvertrag ist dafür weder erforderlich noch vorgesehen. Im Einzelnen bedeutet das:

- Ihr bestehender Arbeitsvertrag gilt unverändert weiter. Die GmbH tritt lediglich anstelle der bisherigen Arbeitgeberin in den Vertrag ein.
- Vergütung, Eingruppierung, Arbeitszeit, Urlaubsanspruch, Zulagen und alle sonstigen vertraglichen Vereinbarungen bleiben unverändert bestehen.
- Ihre bisherige Betriebszugehörigkeit wird vollständig angerechnet. Es beginnt keine neue Probezeit und keine neue Wartezeit nach dem Kündigungsschutzgesetz.
- Kündigungsfristen und Kündigungsschutz bestehen unverändert fort.
- Eine Kündigung wegen des Betriebsübergangs ist nach § 613a Abs. 4 BGB unwirksam. Kündigungen aus anderen Gründen bleiben rechtlich möglich, sind jedoch nicht beabsichtigt.
- [Falls zutreffend: Zusagen zur betrieblichen Altersversorgung gehen unverändert auf die GmbH über.]
- [Falls zutreffend: Eine arbeitsvertragliche Bezugnahme auf den TVöD/SuE bleibt als vertragliche Regelung unverändert bestehen.]

Ein Betriebsrat besteht in unserem Betrieb nicht. Betriebsvereinbarungen bestehen nicht. Eine Tarifbindung des Betriebs besteht nicht. Regelungen nach § 613a Abs. 1 Sätze 2 bis 4 BGB kommen daher nicht zur Anwendung.

Haftung: Für alle Ansprüche aus Ihrem Arbeitsverhältnis haftet ab dem Übergang die Praxis NeueWege GmbH. Frau Sonja Peltz haftet nach § 613a Abs. 2 BGB für Ansprüche, die vor dem Übergang entstanden sind und vor Ablauf eines Jahres nach dem Übergang fällig werden, weiterhin gesamtschuldnerisch neben der GmbH. Ihre bereits erworbenen Ansprüche sind damit doppelt abgesichert.

4. Wirtschaftliche Folgen

- Ihre Vergütung ändert sich nicht. Es sind keine Entgeltkürzungen und keine Verschlechterungen Ihrer Arbeitsbedingungen vorgesehen.
- Die Entgeltabrechnung erfolgt ab dem Übergang durch die Praxis NeueWege GmbH. Ihr Gehalt wird unverändert auf das uns bekannte Konto überwiesen.
- Sozialversicherungsrechtlich erfolgt eine Ummeldung auf die Betriebsnummer der GmbH. Ihr Versicherungsverhältnis besteht dabei lückenlos fort; für Sie entsteht kein Handlungsbedarf.
- [Von Steuerberatung bestätigen lassen: Hinweis zur Lohnsteuerbescheinigung bzw. zum Abrechnungswechsel im laufenden Kalenderjahr.]
- Bereits erworbene, aber noch nicht genommene Urlaubsansprüche gehen in vollem Umfang auf die GmbH über.

5. Soziale Folgen

Für Ihren Arbeitsalltag ändert sich nichts. Insbesondere bleiben unverändert:

- Ihr Arbeitsort, Ihr Aufgabenbereich und Ihre Fallzuständigkeiten,
- Ihr Team sowie Ihre fachlichen und organisatorischen Ansprechpartner – Frau Sonja Peltz für die pädagogische Leitung, Herr Markus Peltz für die Verwaltung,
- Dienstplangestaltung, Fahrzeugnutzung, Fortbildungen und Supervision.

Versetzungen, Änderungskündigungen oder ein Personalabbau sind weder geplant noch beabsichtigt.

6. In Aussicht genommene Maßnahmen

Maßnahmen im Sinne des § 613a Abs. 5 Nr. 4 BGB, die Sie als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer betreffen, sind nicht geplant. Vorgesehen sind lediglich formale Anpassungen ohne Auswirkung auf Ihr Arbeitsverhältnis, insbesondere:

- die Umstellung von Firmierung, Briefbögen, Stempeln und E-Mail-Signaturen auf die Praxis NeueWege GmbH,
- der Trägerwechsel der Betriebserlaubnis für die therapeutische Wohngruppe Nordstern bei der Regierung von Oberbayern; der Betrieb der Wohngruppe läuft ohne Unterbrechung weiter.

7. Ihr Widerspruchsrecht

Sie können dem Übergang Ihres Arbeitsverhältnisses nach § 613a Abs. 6 BGB widersprechen.

- Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Zugang dieses Schreibens erklärt werden.
- Er bedarf der Schriftform. Eine Begründung ist nicht erforderlich.
- Sie können den Widerspruch wahlweise gegenüber der bisherigen Arbeitgeberin oder gegenüber der neuen Arbeitgeberin erklären:

Praxis NeueWege – Sonja Peltz, Hausmehring 19 ½, 85405 Nandlstadt

Praxis NeueWege GmbH, Elsenheimerstr. 26, 85283 Wolnzach

Folgen eines Widerspruchs: Widersprechen Sie, geht Ihr Arbeitsverhältnis nicht auf die GmbH über, sondern bleibt bei Frau Sonja Peltz als bisheriger Arbeitgeberin bestehen. Da diese den Betrieb nach dem Übergang nicht fortführt, besteht dort keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr. In diesem Fall käme eine betriebsbedingte Kündigung in Betracht. Wir weisen Sie hierauf ausdrücklich hin, damit Sie Ihre Entscheidung auf gesicherter Grundlage treffen können.

Wenn Sie mit dem Übergang einverstanden sind, müssen Sie nichts unternehmen. Das Arbeitsverhältnis geht dann automatisch über.

8. Empfangsbestätigung

Damit wir den Zugang dieses Schreibens dokumentieren können, bitten wir Sie, den Erhalt zu bestätigen – online unter [Link] oder durch Unterschrift auf dem beiliegenden Abschnitt. Die Bestätigung bezieht sich ausschließlich auf den Erhalt dieses Schreibens; auf Ihr Widerspruchsrecht hat sie keinen Einfluss.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit persönlich zur Verfügung. Sprechen Sie uns gerne direkt an.

Mit freundlichen Grüßen

Sonja Peltz
Praxis NeueWege – Sonja Peltz
(bisherige Arbeitgeberin)

Praxis NeueWege GmbH
vertreten durch die Geschäftsführung
(neue Arbeitgeberin)

Empfangsbestätigung

Hiermit bestätige ich, das Schreiben „Unterrichtung über den Betriebsübergang gemäß § 613a Abs. 5 BGB“ vom [Datum] erhalten zu haben.

Diese Bestätigung bezieht sich ausschließlich auf den Erhalt des Schreibens. Sie stellt keinen Verzicht auf das Widerspruchsrecht nach § 613a Abs. 6 BGB dar.

Name: _____

Datum des Erhalts: _____

Unterschrift: _____

Bitte geben Sie diesen Abschnitt bis zum [Datum] im Büro ab oder bestätigen Sie den Erhalt online unter [Link].